AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1094990 - DF (2026/0175829-0)

RELATORA	:	**MINISTRA NILSONI DE FREITAS (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJDFT)**
AGRAVANTE	:	ANDRE CHRISTIAN ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. *HABEAS CORPUS* COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. MAUS ANTECEDENTES. *BIS IN IDEM* NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. *O recurso*. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que indeferiu liminarmente *habeas corpus* impetrado para absolver o agravante dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e subsidiariamente reduzir a pena-base, em face de acórdão condenatório já transitado em julgado na origem. Destaca-se que a defesa, no presente agravo regimental, insurge-se apenas com relação à pena-base.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o *habeas corpus* pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal para revisar condenação já transitada em julgado na origem, sem inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça, e se há flagrante ilegalidade apta a justificar concessão de *habeas corpus* de ofício.

III. Razões de decidir

3. O *habeas corpus* não se presta como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, consoante orientação consolidada, especialmente quando não inaugurada a competência desta Corte para revisar o julgado da origem.

4. A expedição de *habeas corpus* de ofício é medida excepcional, dependente de flagrante ilegalidade concreta que afete a liberdade de locomoção, hipótese não verificada.

5. A negativação da conduta social pela prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior é legítima e não configura *bis in idem* em

Documento eletrônico VDA58129579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:02:37 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 30/06/2026 19:15:21
Código de Controle do Documento: dac77f93-9b6b-4861-93d0-fa0ecd869a6b

relação a consideração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, por se fundar em vetores distintos da individualização da pena.

IV. Dispositivo

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE CHRISTIAN ALVES DA SILVA contra decisão da Presidência desta Corte Superior que indeferiu liminarmente o *habeas corpus*.

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, *caput*, e 35, *caput*, ambos da Lei de Drogas.

A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, o qual lhe negou provimento (e-STJ fls. 19/51).

No *habeas corpus*, a defesa alegou que o agravante deveria ser absolvido do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que não teriam sido indicados elementos concretos aptos a fundamentar a condenação.

Apontou que não ficou caracterizado o vínculo associativo estável e permanente para a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

Aduziu, ainda, ilegalidade na dosimetria da pena destacando que a mesma circunstância foi considerada para exasperação da sanção inicial, pela consideração negativa da conduta social, e para caracterizar a reincidência.

Requereu, assim, a concessão da ordem constitucional para que o agravante fosse absolvido do crime de tráfico de drogas, ou desclassificada a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, e absolvido do ilícito de associação para o tráfico. Subsidiariamente, pediu o redimensionamento da reprimenda.

O *habeas corpus* foi indeferido liminarmente (e-STJ fls. 86/92).

Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa insurge-se somente com relação à pena-base, destacando que "*o juízo a quo utilizou de argumento único para analisar conjuntamente as duas circunstâncias judiciais apresentadas, constituindo evidente error in procedendo*" (e-STJ fl. 100).

Aduz, também, que "*o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais citadas com base nos registros criminais*" (e-STJ fl. 101).

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso.

Documento eletrônico VDA58129579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:02:37 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 30/06/2026 19:15:21
Código de Controle do Documento: dac77f93-9b6b-4861-93d0-fa0ecd869a6b

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a defesa, no presente agravo regimental, **somente com relação à dosimetria da pena**.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de *habeas corpus* como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.

Nesse sentido:

> *PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.*
>
> *1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.*
>
> [...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, *caput* e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de *habeas corpus* de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.

No entanto, **conforme consignado na decisão ora agravada**, não há que se falar em flagrante ilegalidade apta a ensejar a superação do supracitado entendimento no caso dos autos.

O Tribunal de origem, ao analisar o recurso de apelação, manteve a pena-base fixada pelo Juízo sentenciante, consignando que (e-STJ fls. 31/32):

> *ANDRÉ CHRISTIAN ALVES DA SILVA*
>
> *Crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06)*
>
> *Na primeira fase da dosimetria, de forma escorreita, o d. magistrado sentenciante ponderou negativamente as circunstâncias judiciais alusivas aos maus antecedentes e à conduta social, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.*
>
> *Revela-se acertada a análise desfavorável quanto aos maus antecedentes, porquanto de acordo com as anotações penais de ID 61492359, "o acusado possui duas sentenças penais condenatórias irrecorríveis, por fato e com trânsito anterior", razão pela qual uma delas foi utilizada devidamente para fins de maus antecedentes. Salienta-se, neste ponto, que o decisum, de*

Documento eletrônico VDA58129579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:02:37 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 30/06/2026 19:15:21
Código de Controle do Documento: dac77f93-9b6b-4861-93d0-fa0ecd869a6b

modo claro, afirmou que se tratava das duas condenações irrecorríveis por fato anterior, não havendo qualquer nulidade que enseje o afastamento de tal circunstância.

Outrossim, mantém-se a análise desfavorável da conduta social, considerando que, conforme apontado pelo d. sentenciante, os crimes foram praticados quando o acusado cumpria pena em regime semiaberto.

Como se vê, a orientação adotada pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "*condenações pretéritas, ainda que atingidas pelo prazo depurador da reincidência, podem ser utilizadas como* ***maus antecedentes, e a prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, sem violar o princípio do ne bis in idem****"* (AgRg no REsp n. 2.254.094/PR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026).

Ante o exposto, **nego provimento ao agravo regimental**.

É o voto.

Documento eletrônico VDA58129579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:02:37 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 30/06/2026 19:15:21
Código de Controle do Documento: dac77f93-9b6b-4861-93d0-fa0ecd869a6b